



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית המשותף מרחוב הרצל 168 רחובות ע"י - יעקב
זיקרי (, אנדריי איבנקוב וציון אזרד

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בן-יצחק יצחק
ערבי נחל 42, בני עי"ש
טל': 0544819012 פקס: 088699275

נגד

אלמקייס נסים,
הרצל 168, רחובות

הנתבע

פסק דין

**עניינה של התביעה סילוק ידו של הנתבע בטענה כי חיבר מגרשי הפרטיים לצנרת הביוב של
הבית המשותף.**

א. השתלשלות העובדות וההליכים שלפניי:

- ענייננו בבית משותף ברחוב הרצל 168 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3704 חלקה 548 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבע הוא בעל הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 11 בבית המשותף. בנוסף הנתבע הוא בעל הזכויות ביחד עם אשתו במגרשים המצויים משני צדי הבית המשותף; מגרש דרומי המצוי ברחוב בנימין 3 רחובות הידוע כגוש 3704 חלקה 398 (להלן: "**המגרש הדרומי**"), מגרש צפוני המצוי ברחוב הרצל 170 רחובות הידוע כגוש 3704 חלקה 547 (להלן: "**המגרש הצפוני**"). ביום 7.12.2021 נרשמה הבעלות במגרש הדרומי על שם הנתבע ואשתו וביום 12.1.2009 נרשמה הבעלות במגרש הצפוני על שם הנתבע ואשתו.
- למען שלמות התמונה יצוין כי בתביעתה עתרה התובעת למספר סעדים כשלגבי רובם הגיעו הצדדים להסכמות בדיון שנערך ביום 20.10.22. כל שנותר להכרעתי כעת היא סוגית חיבור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

צנרת הביוב של הבית המשותף למגרשים שבבעלות הנתבע ואשתו המצויים בסמוך לבית המשותף.

3. התובעת טענה בכתב התביעה כי הנתבע משתמש ברכוש המשותף של הבית המשותף לצרכיו האישיים. נטען כי הנתבע חיבר את מערכת הביוב של המגרש הצפוני והדרומי למערכת הביוב של הבית המשותף. לאור האמור דרשה התובעת ליתן צו עשה המורה לנתבע לנתק את החיבורים שבוצעו ממערכת הביוב של הבית המשותף למגרש הצפוני והדרומי, להחזיר את המצב לקדמותו, לחייבו בדמי שימוש ראויים למשך 7 שנים לפחות וכן לחייבו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ.

4. הנתבע טען בכתב ההגנה כי טענתה של התובעת באשר לחיבור מגרשיו הפרטיים למערכת הביוב של הבית המשותף אינה נכונה ושקרית. הנתבע טען כי לא קיים כל חיבור למגרש הדרומי הסמוך לבית המשותף ובאשר לחיבור למגרש הצפוני טען כי חיבור זה נעשה עובר לרכישת המגרש.

5. בהחלטתי מיום 20.10.22 הוריתי, בהסכמת הצדדים, על מינויו של המומחה מר אסי פייזק, א.ד. איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת, כמומחה מטעם המפקחת (להלן: "המומחה") על מנת לברר האם הנתבע התחבר לצנרת הביוב של הבית המשותף ממגרשיו הסמוכים, כאשר על בסיס חוות דעתו יינתן פסק הדין. כן קבעתי כי במסגרת חוות דעתו ישיב המומחה לשאלות הבאות:

א. האם קיים חיבור בין המגרשים המצויים משני צדי הבית המשותף לצנרת הביוב של הבית המשותף.

ב. האם מדובר בחיבור שהיה קיים עוד מימי הקמת הבית המשותף או שמא חיבור שנעשה ב-15-10 שנים אחרונות.

ג. האם ניתן לבצע ניתוק של אותו חיבור וכיצד. יש לפרט את העבודות הנדרשות לשם כך.

ד. מהי עלות העבודות בהתאם לסעיף ג' לעיל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. מסקנות המומחה:

6. ביום 30.11.22 הוגשה חוות דעתו של המומחה. להלן יפורטו מסקנות המומחה:

באשר לשאלת המפקחת בכתב המינוי

א. האם קיים חיבור בין המגרשים המצויים משני צדי הבית המשותף לצורת הביוב של הבית המשותף.

קיים חיבור צינור שירותים בחלקו הפרטי של הנתבע המחובר לשוחה בשטח הרכוש המשותף של נציגות ועד הבית המשותף ברחוב הרצל 168 רחובות.

ב. האם מדובר בחיבור שהיה קיים עוד מימי הקמת הבית המשותף או שמא חיבור שנעשה ב 15 – 10 שנים אחרונות.

בבדיקה שערכתי נראה כי מדובר בחיבור שנעשה במהלך השנים ולא מתקופת בניה של המבנה.

ג. האם ניתן לבצע ניתוק של אותו חיבור וכיצד. יש לפרט את העבודות הנדרשות לשם כך. בחניה של הנתבע ממוקם שירותים בסמוך לגדר הבניין ובוצע חיבור של האסלה לשוחה אשר שייכת לבניין המשותף של נציגות ועד הבית.

ניתוק הצינור פשוט ניתן לפרק את הצינור ולאטום את השוחה מה שיבטל את האפשרות של שימוש בחדר שירותים.

ניתן להעתיק את חדר השירותים בסמוך לעמדת שומר החניה כאשר קיים צינור 4 צול בסמוך שיכול לספק מענה בהתאם.

ד. מה עלות העבודות בהתאם לסעיף ג לעיל.

ביצוע ביטול חיבור של חדר שירותים באמצעות ביטול צינור וסגירה של החור בשוחה 2500 ש"ח.

7. ביום 8.12.22 הפנה הנתבע שאלות הבהרה למומחה, ובאותו היום התקבלו תשובותיו. להלן יפורטו השאלות והתשובות:

"שאלה 1: האם קיים חיבור לביוב בין הבניין בהרצל 168 לבניין ברחוב בנימין 3?"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשובה 1: נכון ליום הבדיקה שערכתי לא נמצא חיבור מערכת ביוב מבניין ברחוב בנימין 3 למערכת הניקוז של רחוב הרצל 168 רחובות. לא נמצא חיבור פעיל של מערכת ניקוז מכיוון דרום רחוב בנימין לצפון בסמוך למספרה של רחוב הרצל.

שאלה 2: לשאלת בית המשפט: כמה שנים קיים החיבור בין הרצל 168 להרצל 168 שלנו? תשובה 2: בבדיקה שערכתי נמצא כי מדובר בחיבור שנעשה לאחר הקמת המבנה לא ניתן לקבוע תאריך ביצוע התקנה של השרותים מהחניה רכוש הנתבע לחצר רכוש התובעים.

שאלה 3: מהמפות של העירייה שהצגנו בפניך (ושנציג בבית המשפט) ומהמצב בשטח מהי התרשמותך לגבי החיבורים של הביובים בין כל הבניינים?

תשובה 3: מפת העריה שהוצגה לא שייכת למגרש המדובר ולכן אין התייחסות בדוח הממצאים.

8. ביום 15.12.22 הפנתה התובעת שאלות הבהרה למומחה, ובאותו היום התקבלו תשובותיו. להלן יפורטו השאלות והתשובות:

"שאלה 1: לענין החיבור הצפוני? אדוני רשם שהחיבור נעשה במהלך השנים ולא מתקופת בנית המבנה! -האם לא ניתן להעריך שנעשה ב-15-10 שנים האחרונות? האם מכתבי יו"ר הנציגות בשנת 2011 המופנה למר ניסים אלמקיס - "התראות חוזרות ונשנות בגין התחברות בלתי חוקית למערכת הביוב" הובא לעיוןך?

תשובה 1: לאחר בדיקה שערכתי באמצעות צילום פנים צנרת ובדיקה של השוחה ניתן לקבוע כי מדובר בחיבור שנעשה לאחר בניה של המבנה ולא מחיבור מקורי מתקופת הבניין אולם לצערי לא קיים תאריך על הצינור ולכן לא יכול לקבוע תאריך ביצוע חיבור הצינור לרשת. בהמשך לבדיקה שערכתי במקום כפי שציננתי בעמוד 4 שורה 5 הראה לי נציג ועד הבית מר יעקב זיקרי מכתבים שהועברו לעריית רחובות בנושא ולא כפי שרשמתי בתשובה מוקדמת.

שאלה 2: לענין החיבור הדרומי? בסעיף 20 לחו"ד נכתב כי קיים צינור משוחת הביקורת לכוון דרום לשטח הנתבעים עד לחומה המפרידה בין שטח הבניין לנציגות.... וקיים מלט חדש? האם הצינור משוחת הביקורת מגיע עד לנקודת המלט החדש? והאם לא נראה לך שנותק הקטע המחובר?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תשובה 2: בבדיקה שערכתי משוחת הביקורת לכיוון דרום קיר הפרדה בין שטח דרומי של המבנה לשטח של הנתבע קיים צינור כאשר הצינור מגיע עד לחומה ללא חיבור צרכן. בנושא תיקון מלט על הקיר ראה סעיף 21 לדוח הממצאים טען מר ניסים כי ביצע תיקוני מלט בקיר אולם להערכתך אכן היה צינור מחובר לרשת שנותק אולם בשלב ביקור שלי במקום לא היה צינור מחובר לרשת".

ג. סיכומי הצדדים:

9. ביום 08.12.22 הגישה התובעת סיכומיה במסגרתם טענה כי חוות דעת המומחה מוכיחה את טענתה לפיה הנתבע בעצמו ביצע את החיבור למגרש הצפוני. עוד טענה התובעת כי החיבור למגרש הדרומי היה קיים גם כן, אך זה נותק על ידי הנתבע ביום 25.10.22 טרם נערכה בדיקת המומחה. התובעת צירפה כנספח א' לסיכומיה תצהיר של יו"ר הנציגות והשוכר מר עזרא עיני במסגרתו צוין כי הנתבע הודיע להם שהוא מנתק את החיבור של המגרש הדרומי לבית המשותף. בנוסף צירפה התובעת כנספח ב' לסיכומיה התכתבויות בינה ובין הנתבע במסגרתן דרשה ממנו לנתק את החיבור למגרש הצפוני. התובעת טענה כי גם כיום מחובר צינור 4 צול בין השוחה ועד הקיר המפריד בין הבית המשותף לבין מגרשו הדרומי.

10. ביום 11.12.22 הוגשו סיכומי הנתבע במסגרתם טען כי החיבור למגרש הדרומי לא נותק על ידו ביום 25.10.22. לטענת הנתבע המומחה קבע מפורשות כי לא קיים חיבור בין המגרש הדרומי לבין הבית המשותף וכי לא ניתן לנקוט בתאריך מסוים בו התבצע החיבור למגרש הצפוני. לכן טען הנתבע כי לא ניתן לקבוע שהוא ביצע כל חיבור לבית המשותף. הנתבע ציין כי המלט שהוזכר בחוות דעת המומחה, בעת בדיקת החיבור למגרש הדרומי, בוצע על ידו לשם תחזוקת החומה לכל אורכה ולא לשם סגירת החיבור.

11. ביום 15.12.22 הגישה התובעת סיכומי תשובה במסגרתם טענה כי הנתבע בנה מבנים בלתי חוקיים אשר צמודים לחלקה בה מצוי הבית המשותף. עוד טענה התובעת כי מבנה השירותים במגרש הצפוני לבית המשותף לא היה קיים עד לשנת 2010 ולשם ההוכחה הציעה התובעת להמציא תצלום אווירי של מגרש זה ותוכניות מדידה. כן הציעה לחקור את יו"ר הנציגות והשוכר, מר עזרא עיני, על תצהירם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 20.12.22 הגיב הנתבע לתשובת התובעת וטען כי טענותיה של התובעת מהוות הנחות חסרות כל בסיס עובדתי.

13. ביום 5.1.2021 ביקשה התובעת לצרף לתיק תצלום אווירי מיום 29.11.2009 של חלקה 547, המהווה את המגרש הצפוני, כאשר לטענת התובעת תצלום זה מעיד כי מבנה השירותים לא היה קיים בזמן זה. בהחלטתי מאותו היום הוריתי כי תצלום זה יצורף לתיק.

ד. דיון והכרעה:

14. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר הראייתי שהונח לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל ברובה. להלן טעמי.

15. הסעד שנתבקש בכתב התביעה הוא ניתוק מערכות הביוב הפרטיות של שני מגרשי הנתבע ממערכת הביוב של הבית המשותף והחזרת את המצב לקדמותו. לפנינו אם כן תביעה בדבר הסגת גבול למערכות הבית המשותף באמצעות חיבור מגרשי הנתבע אליהם. על פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"): "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח".

16. עיון בחוות דעת המומחה אשר הצדדים קיבלו אותה על עצמם כמכריעה בסכסוך ביניהם ובתשובות המומחה לשאלות ההבהרה מעלה כי כיום קיים חיבור בין צינור השירותים המצוי במגרש הצפוני לבין השוחה המצויה בשטח הרכוש המשותף. עוד עולה מחוות דעת המומחה כי מדובר בחיבור שנעשה במרוצת השנים והוא לא קיים מיום הקמת הבית המשותף. עוד נקבע כי בעבר היה קיים חיבור בין המגרש הדרומי לצנרת הבית המשותף, אך זה נותק.

17. הנתבע הוא הבעלים של שני המגרשים הסמוכים לבית המשותף. מן החומר המונח בפניי עולה כי החיבור המצוי בין המגרש הצפוני לבין הבית המשותף משמש לצורך שירותים שנבנו בחניון במגרש הצפוני. השאלה על ידי מי בוצע החיבור למגרש הצפוני אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה היות והמגרש הוא בבעלות הנתבע ולצורך מתן הסעד של סילוק יד אינני נדרשת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להכריע בה. לאור האמור על הנתבע לסלק ידו ממערכות הביוט של הבית המשותף, לנתק את החיבור הקיים למגרש הצפוני ולהשיב את המצב לקדמותו.

18. אני מורה לנתבע להתנתק מהחיבור למגרש הצפוני כך שלא יוותר כל חיבור למערכות הבית המשותף ממגרשיו הפרטיים ולהשיב את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, זאת כפי שנקבע בחוות דעת המומחה כדלקמן:

"בחניה של הנתבע ממוקם שירותים בסמוך לגדר הבניין ובוצע חיבור של האסלה לשוחה אשר שייכת לבניין המשותף של נציגות ועד הבית.

ניתוק הצינור פשוט ניתן לפרק את הצינור ולאטום את השוחה מה שיבטל את האפשרות של שימוש בחדר שירותים.

ניתן להעתיק את חדר השירותים בסמוך לעמדת שומר החניה כאשר קיים צינור 4 צול בסמוך שיכול לספק מענה בהתאם.

ד. מה עלות העבודות בהתאם לסעיף ג לעיל.

ביצוע ביטול חיבור של חדר שירותים באמצעות ביטול צינור וסגירה של החור בשוחה 2500 ש"ח".

19. באשר לדמי שימוש הרי שאיני מוצאת מקום להיעתר לסעד זה. התובעת לא הגישה כל הוכחה באשר לגובה דמי השימוש כלל ואף לא נקבה בסכום כספי. התביעה הוגשה כתביעת עשה בלבד וכך שולמה האגרה. לאור האמור אני דוחה את התביעה לדמי שימוש.

20. למותר לציין כי מעת שנותק החיבור למגרש הדרומי אין מקום ליתן כל סעד בעניינו.

ה. סוף דבר:

21. דין התביעה להתקבל ברובה. אני מורה לנתבע לנתק את החיבור הקיים בין המגרש הצפוני שבבעלותו לבין הבית המשותף כמפורט בעמוד 6 סעיפים ג'-ד' לחוות הדעת ובסעיף 18 לעיל וזאת בתוך 30 ימים.

22. אני מחייבת את הנתבע בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 4,000 ש"ח.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/188/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. אני מחייבת את הנתבע להשיב לתובעת את הסכום אותו שילמה למומחה, מר אסי פייזק,

בגין שכר טרחתו בסך של 1,500 ש"ח.

24. הסכומים המפורטים לעיל ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית

כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 26.1.2023, ד' שבט תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין